

1523693-65.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Eliana Cassales Tosi Bastos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 7ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/12/2022

... condenação anterior por crime de roubo tentado (processo nº 0002441-62.2018.8.26.0635, da 23ª Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda, com trânsito em julgado para a Defesa aos 30/08/2018). Ainda em segunda fase de aplicação da pena, reconheço a circunstância atenuante da confissão espontânea. Assim, diante da presença concomitante de uma agravante e de uma atenuante, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

7ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

Sentença - Processo nº 1523693-65.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1523693-65.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2287069/2022 - 02º D.P. BOM RETIRO, 28168563 - 02º D.P.

BOM RETIRO, 2287069 - 02º D.P. BOM RETIRO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEF MIRANDA DE SOUSA

Juíza de Direito: Dra. Eliana Cassales Tosi Bastos

Vistos.

ALEF MIRANDA DE SOUSA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal, porque, segundo a denúncia (fls. 1/3), no dia 19 de outubro de 2022, por volta das 16h00, na Praça da República, nº 476, República, nesta urbe, subtraiu, em proveito próprio, um aparelho celular Motorola pertencente à vítima Dayara da Rocha Athayde Lima, conforme Boletim de Ocorrência às fls. 7/9 e Auto de Exibição, Apreensão e Entrega à fl. 15.

Narra a denúncia que, segundo apurado, a vítima estava no interior de um ônibus, na região da Praça da República, sendo que, na ocasião, segurava o celular em suas mãos. Sucedeu que ALEF visualizou Dayara no interior do coletivo e, com o intuito de cometer crime patrimonial e aproveitando-se que as janelas do ônibus estavam

abertas, rapidamente colocou o braço dentro do ônibus e subtraiu o aparelho celular da vítima, fugindo em seguida.

Relata ainda a inicial que, ato contínuo, a vítima desceu do ônibus e gritou “pega ladrão” [sic], saindo no encalço do denunciado. Sucedeu que policiais militares que passavam pela região presenciaram a vítima gritando e correndo atrás de ALEF, deliberando, então, por sua abordagem.

Segundo a exordial, na busca pessoal que se seguiu, os policiais militares lograram encontrar, sob as vestes de ALEF, um aparelho de telefone celular.

É ainda da inicial que, em seguida, a vítima chegou ao local, onde reconheceu ALEF como o autor do furto, bem como o aparelho de telefone celular que foi encontrado em poder dele como o de sua propriedade, por ele furtado momentos antes.

Interrogado em Delegacia, ALEF permaneceu em silêncio (fl. 13).

Por decisão proferida em audiência de custódia realizada aos 20 de outubro de 2022 (fls. 32/33), a prisão em flagrante do autuado foi homologada e convertida em prisão preventiva, com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal (fls. 29/31).

A denúncia foi recebida por decisão datada de 31 de outubro de 2022, ocasião em que foi designada audiência virtual de instrução, interrogatório, debates e julgamento para o dia 6 de dezembro de 2022 às 14h00 (fls. 46/47).

O réu foi citado (fls. 75/76) e o i. Defensor Público apresentou resposta à acusação a seu favor, requerendo, em síntese, a rejeição da denúncia e/ou a absolvição sumária do acusado (fl. 80).

Aos 6 de dezembro de 2022, foi mantido o recebimento da denúncia (fl. 84).

Durante a instrução processual em juízo, foram ouvidas a vítima e uma testemunha e, ao final, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, seguiram-se os debates finais.

A douta representante do Ministério Público requereu, em síntese, seja a ação penal julgada procedente, com a condenação do Réu, nos termos da denúncia.

Por sua vez, o insigne Defensor Público requereu, em suma, a absolvição do réu, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, na remota hipótese de condenação, requereu: a) a fixação de eventual pena no mínimo legal, diante da escassa gravidade do delito e da confissão espontânea do réu, bem como a outorga de regime prisional diverso do fechado, considerando a inexistência de demais circunstâncias judiciais desfavoráveis, o disposto na Súmula nº 269 do E. STJ e o período de prisão cautelar do acusado; b) a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44, § 3º, do Código Penal, pois o réu não é reincidente específico e a medida se mostra socialmente recomendável no presente caso, de crime que não pressupõe o emprego de violência ou grave ameaça à pessoa e que sequer resultou em efetivo prejuízo à vítima; c) a concessão ao acusado do direito de apelar em liberdade, pois ausentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Na análise da pretensão punitiva deduzida, cumpre reconhecer, desde logo, que a

ação penal deve ser julgada procedente.

As provas colhidas no curso da instrução criminal demonstram, de forma clara e indubitável, a materialidade do delito narrado na denúncia, bem como que o réu é seu autor.

Houve realmente a prática do crime de furto, cuja materialidade restou comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls. 5/6), pelo Boletim de Ocorrência (fls. 7/9), pelo Auto de Exibição, Apreensão e Entrega (fl. 15) e pelo Relatório Final (fls. 40/41), bem como pela prova oral colhida em juízo.

A autoria também restou sobejamente demonstrada pela análise do conjunto probatório.

Ao ser ouvida em juízo a vítima Dayara da Rocha Athayde Lima relatou, em suma, que quando o ônibus foi para o segundo ponto, estava sentada próxima à janela e tinha acabado de tirar o celular da mochila. Quando o motorista foi avisar a declarante, o cidadão pegou o celular pela janela. A declarante foi atrás dele gritando "pega ladrão". Quando conseguiu alcançar, os policiais perguntaram se ele estava com o aparelho, ele respondeu que não tinha sido ele. Depois de algum tempo o aparelho apareceu dentro da calça dele, perto do tênis e foi recuperado. Estava sentada no banco próximo da janela e ele puxou o celular pela janela, não tem dúvida que a pessoa detida é a pessoa que subtraiu o aparelho. Reconhece o réu presente em audiência. Quando a polícia conseguiu pegar ficou em contato com o réu. O aparelho não foi danificado. A perseguição foi rápida. Tinha bastante policiais naquele dia.

Também foi ouvida em juízo a testemunha policial militar Felipe Lemos Peixoto, que narrou, em síntese, que estava com o parceiro na praça da República, ouviram gritos e uma moça correndo atrás do indivíduo. Detiveram o indivíduo e a moça disse que ele subiu no pneu do ônibus e puxou o celular. O réu estava sem camisa e o celular estava caindo da calça, escorregando. A vítima disse que era o celular dela. O réu aparentava estar em situação de rua.

Ao ser interrogado em juízo, o réu confessou a prática delitiva, narrando que está com 27 anos de idade. Estudou até a oitava série. Parou de estudar porque saiu de casa. Estava há quatro dias na rua, tinha discutido com a esposa. Mora com a esposa. Tem um filho de 6 anos que mora com a ex-mulher. Trabalha como gesseiro, azulejeiro e eletricitista. Teve uma condenação anterior e cumpriu a pena.

Sabe-se que o valor probatório da confissão é relativo, assim como todas as demais provas. No entanto, vale a confissão corroborada por outros elementos de prova, como é o caso dos autos.

Consoante os ensinamentos de Julio Fabbrini Mirabete (Código de Processo Penal Interpretado, 8ª ed., Editora Atlas, pág. 469):

"(...) a confissão, livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos é suficiente para a condenação, máxime quando corroborada por outros elementos".

E nos magistérios de Guilherme de Souza Nucci (Manual de Processo Penal, 3ª ed., Editora Revista dos Tribunais, 2007, pág. 411):

"A confissão judicial, por sua vez, porque produzida diante de magistrado, após a citação, sob o manto protetor da ampla defesa – que deve, efetivamente ser assegurada ao réu antes do interrogatório – é meio de prova direto. Ainda assim, precisa ser confrontada com outras provas e por elas confirmada, embora possua maior força do que a confissão-indício feita, em regra, na polícia".

Ademais, há de se dar crédito à versão apresentada pela vítima, que procurou narrar os fatos com detalhes. Mesmo porque, sendo pessoa desinteressada, nenhum motivo

teria para incriminar gratuitamente o réu.

Registre-se, por oportuno, que os depoimentos dos policiais militares, colhidos em Delegacia e em juízo, foram coesos e merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, sendo certo que a ilustre Defensoria Pública não apresentou qualquer razão concreta para afastar a credibilidade de tais depoimentos.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de São Paulo:

"Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador." (RT 616/286-7).

Dessa forma, considerando que nada há nos autos para infirmar as palavras dos policiais militares, não é lícito presumir que queiram prejudicar o acusado, pois agem na defesa da coletividade, sendo, pois, seus depoimentos dignos de credibilidade.

De se observar, também, que o réu foi preso em flagrante logo após a prática do delito, tendo sido surpreendido pelos policiais militares com o aparelho celular da vítima sob suas vestes.

Consoante elucidativos julgados:

"Em tema de furto, a apreensão da coisa subtraída em poder do acusado gera a presunção de sua responsabilidade, e, invertendo-se o ônus da prova, impõe-se-lhe justificação inequívoca. A justificativa dúbia e inverossímil transmuda a presunção em certeza e autoriza, por isso mesmo, o desate condenatório, tanto mais se, tornando-se o réu revel, confessou o crime na fase extrajudicial." (RT 656/303 - grifos nossos)

"Em tema de furto a apreensão da coisa subtraída em poder do acusado gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo-se o ônus da prova, impõe-se-lhe justificação inequívoca. A justificação dúbia e inverossímil reforçada pelos maus antecedentes do agente e pela inexistência de prova em desfavor do lesado, autoriza o decreto condenatório." (RT 688/334).

Consequentemente, à luz das provas colhidas, restou configurada a prática do delito de furto, nos exatos moldes do artigo 155, caput, do Código Penal.

Destarte, o conjunto probatório é suficiente para o seguro decreto condenatório. Assim, entendendo perfeitamente comprovada a materialidade do crime, bem como sua autoria, é necessária a condenação do réu pelo delito descrito na denúncia.

Passo à aplicação da pena, com observância ao critério trifásico, nos termos do artigo 68 do Código Penal.

Em primeira fase, verifico que o réu, apesar de reincidente, circunstância que será apreciada apenas em segunda fase, não ostenta outro antecedente desabonador. Assim, considerando ainda que a culpabilidade não ultrapassa o normal desvalor da conduta, fixo a pena-base no mínimo legalmente previsto, partindo de 1 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da pena, reconheço a circunstância agravante da reincidência. Com efeito, extrai-se da Certidão Estadual de Distribuições Criminais (fls. 22/23) e da Folha de Antecedentes (fls. 26/27) que o réu ostenta condenação anterior por crime de roubo tentado (processo nº 0002441-62.2018.8.26.0635, da 23ª Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda, com trânsito em julgado para a Defesa aos 30/08/2018). Ainda em segunda fase de aplicação da pena, reconheço a circunstância atenuante da confissão espontânea. Assim, diante da presença concomitante de uma agravante e de uma atenuante, efetuo a compensação de uma pela

outra, mantendo a pena fixada em primeira fase.

Não havendo outras circunstâncias a serem apreciadas, torno em definitiva a pena fixada em 1 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa. O regime inicial para cumprimento da pena será o semiaberto, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, em consonância com a Súmula nº 269 do Superior Tribunal de Justiça, que admite a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal. Com efeito, não basta o preenchimento dos requisitos objetivos para a referida substituição (quantidade de pena e não ter sido o crime praticado com violência ou grave ameaça a pessoa). É preciso, ainda, que estejam presentes os requisitos subjetivos previstos nos incisos II e III do artigo 44 do Código Penal. Verifica-se, no caso, a presença da agravante da reincidência, sendo que, em face da condenação anterior, a medida não é socialmente recomendável, nos termos do § 3º do citado artigo.

DISPOSITIVO.

Ante todo o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, a fim de CONDENAR o acusado ALEF MIRANDA DE SOUSA, qualificado nos autos, pela prática do crime tipificado no artigo 155, caput, do Código Penal, impondo-lhe, por isso, a pena privativa de liberdade de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como o pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixada a unidade no mínimo legalmente previsto.

A pena de multa será calculada por seu valor unitário mínimo, atendendo ao disposto no artigo 60 do Código Penal, eis que não há notícia de que o réu tenha condição financeira favorecida.

Considerando que o réu respondeu a todo o processo preso, não se justificando sua soltura agora que condenado, mantenho a prisão provisória. Com efeito, conforme já aduzido, o réu é reincidente, ostentando condenação anterior por crime de roubo tentado. Esse histórico denota que a condenação anterior não foi suficiente para corrigir sua conduta. Assim, a manutenção de sua custódia cautelar é de rigor. Recomende-se o réu, oficiando à SAP solicitando a transferência do sentenciado a estabelecimento compatível com o regime ora fixado (semiaberto).

Nos termos do artigo 4º, § 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno o réu a pagar o equivalente a 100 (cem) UFESPs, com as ressalvas do artigo 12 da Lei de Assistência Judiciária.

Encaminhe-se cópia da sentença à vítima (capítulo IV, Seção XI, Subseção V, art. 399, das NSCGJ).

Após o trânsito em julgado, feitas as devidas anotações e comunicações, lance-se o nome do réu no "Rol dos Culpados" e expeça-se a guia de recolhimento definitiva (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, arts. 467 e seguintes das NSCGJ).

Com o trânsito em julgado, comunique-se à Justiça Eleitoral para as providências cabíveis, em observância ao disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal e no artigo 48 da Resolução TSE nº 23.669, de 14 de dezembro de 2021.

Nos termos do artigo 480 e seguintes das NSCGJ, certificado o trânsito em julgado da condenação, expeça-se a certidão da sentença e abra-se vista ao Ministério Público para o ajuizamento da ação de execução da multa penal e comunicação nestes autos do regular peticionamento.
P.R.I.C.

São Paulo, 06 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA